INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA (ICE) Y NEURODIVERGENCIA

Mecanismos de presión, impacto positivo y análisis de los rechazos institucionales de la Unión Europea

1. ¿Qué es y cómo funciona una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)?

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es el instrumento oficial de democracia participativa más potente de la Unión Europea (UE). Permite que la ciudadanía proponga de manera directa leyes y marcos normativos a la Comisión Europea sin necesidad de pasar de intermediarios de partidos políticos. Para que una propuesta sea formalmente aceptada y debatida, debe cumplir tres requisitos normativos en un plazo improrrogable de 12 meses:

- **El Umbral del Millón:** Se requiere un mínimo de 1.000.000 de firmas validadas procedentes de ciudadanos con nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
- **La Regla de los 7 Países:** Las firmas no pueden concentrarse en una sola región geográfica; se debe alcanzar simultáneamente un umbral mínimo exigido de firmas en al menos 7 países diferentes de la UE. Este mínimo se calcula de manera proporcional según la representación poblacional de cada estado.
- **Registro y Competencias de Admisión:** Antes de iniciar la recogida de firmas, un comité organizador constituido por un mínimo de 7 ciudadanos residentes en 7 países miembros distintos debe registrar la iniciativa. La Comisión Europea realiza un examen técnico inicial para comprobar si la propuesta se ajusta a sus competencias legales.

2. ¿Para qué sirve y cómo nos afecta positivamente en el pilar FAND?

El impulso coordinado de una ICE centrada de forma exclusiva en la neurodivergencia generaría consecuencias e impactos sin precedentes históricos a nivel de derechos civiles:

- **Obligación Legal de Audiencia Pública:** Una vez validadas las firmas, la Comisión Europea está obligada por ley a recibir formalmente a los coordinadores de la propuesta en una sesión de exposición y a organizar una audiencia pública y abierta de debate en el Parlamento Europeo.
- **Directiva Marco de Neuroinclusión Laboral y Educativa:** Permite instar a la creación de una norma unificada europea que establezca por ley la obligatoriedad de los 'ajustes razonables' de recursos humanos en empresas ordinarias y el reconocimiento universal del diagnóstico tardío y el masking sin vincularlo obligatoriamente a una discapacidad intelectual.

- **Asignación de Presupuestos Específicos:** Obliga a las instituciones a reevaluar el uso de las partidas presupuestarias del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y los Fondos FEDER para canalizar recursos económicos directos e independientes hacia proyectos de inserción de talento neurodivergente.

3. ¿Por qué es estratégico este canal de presión transnacional?

La fragmentación jurídica de los derechos de las personas autistas o con TDAH entre países genera una profunda desigualdad asistencial. Un adulto neurodivergente posee amparos y facilidades muy diferentes si reside en España en comparación con otros países de la Unión. La ICE unifica un suelo de derechos mínimos. Además, el esfuerzo logístico transnacional obliga a consolidar alianzas con grandes entidades mundiales, multiplicando el efecto altavoz de las demandas.

4. Precedentes Exitosos a Nivel Nacional y Europeo

Existen antecedentes sólidos que avalan la efectividad de estos cauces de participación ciudadana:

Ámbito	Nombre / Causa	Impacto Real Alcanzado
Nacional (ILP - España)	Accesibilidad Universal (2015)	Movilización de 500.000 firmas que obligó al Congreso a modificar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar reformas de accesibilidad.
Europeo (ICE - UE)	Right2Water (Derecho al agua)	Recopilación de 1.9 millones de firmas. Forzó la aprobación de una nueva Directiva europea de Agua Potable con prohibición de privatización.
Europeo (ICE - UE)	Ban Glyphosate (Antipesticidas)	Consiguió 1.3 millones de firmas. Provocó la reforma inmediata en las normativas de transparencia científica de la Comisión Europea.

5. El Reverso de la Moneda: Por qué la UE rechaza o archiva peticiones de asociaciones de Autismo y Discapacidad

No todas las peticiones prosperan. Analizar los fracasos y carpetazos institucionales que han sufrido grandes fundaciones o asociaciones de autismo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) o en el registro de las ICE es vital para blindar la estrategia FAND. Los principales motivos técnicos e históricos de rechazo son los siguientes:

A. El Escudo de la Falta de Competencias (Inadmisión a trámite)

Este es el motivo de rechazo más común de la Comisión Europea. Muchas coaliciones de familias solicitan leyes para obligar a los colegios a contratar más profesores de apoyo o para unificar los criterios diagnósticos clínicos de salud. La UE tumba estas iniciativas de inmediato porque los artículos 165 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dictaminan que la Educación y la Salud son competencias exclusivas de cada Estado miembro. La UE solo puede coordinar o sugerir, pero carece de facultad legal para legislar sobre estas áreas.

B. Redacción en Forma de Manifiesto en lugar de Propuesta Legislativa

Muchas quejas y campañas presentadas ante el Parlamento Europeo por federaciones de discapacidad son archivadas tras ser consideradas 'declaraciones de intenciones'. La Comisión de Peticiones exige que la iniciativa identifique de manera exacta qué Reglamento o Directiva comunitaria existente se desea modificar o qué base legal del Tratado se invoca. Si la petición solo solicita de forma genérica 'más visibilidad para los adultos con autismo', la UE la cierra alegando falta de concreción de medidas ejecutivas.

C. Invocación de la Carta de Derechos Fundamentales de forma Incorrecta

Es común que los colectivos argumenten que la discriminación laboral de las personas neurodivergentes vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha determinado de forma reiterada que la Carta solo es aplicable cuando los Estados miembros están implementando legislación de la propia Unión. Si una empresa discrimina en un ámbito laboral regulado puramente por una ley nacional interna sin nexo con el derecho de la Unión, la UE archiva la petición argumentando que no puede intervenir.

Este documento tiene carácter puramente informativo y de análisis estratégico institucional. Las referencias legislativas corresponden a los marcos regulatorios vigentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. AI responses may include mistakes.